

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 944/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ นทีทอง จำกัด

โจทก์

นายพิษณุ ฝิ่งคะเปาระ

จำเลย

นายพิษณุ ฝิ่งคะเปาระ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 25

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 133)ระหว่าง
พิจารณา โจทก์ถูกสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ศาลชั้นต้นสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เข้ามาดำเนินคดีแทนโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 523,792.70 บาท (ห้าแสน
สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 17 ต่อปี ในต้นเงิน 306,680.04 บาท นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าชำระ
เสร็จสิ้นให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 131,130)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลา
ที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>